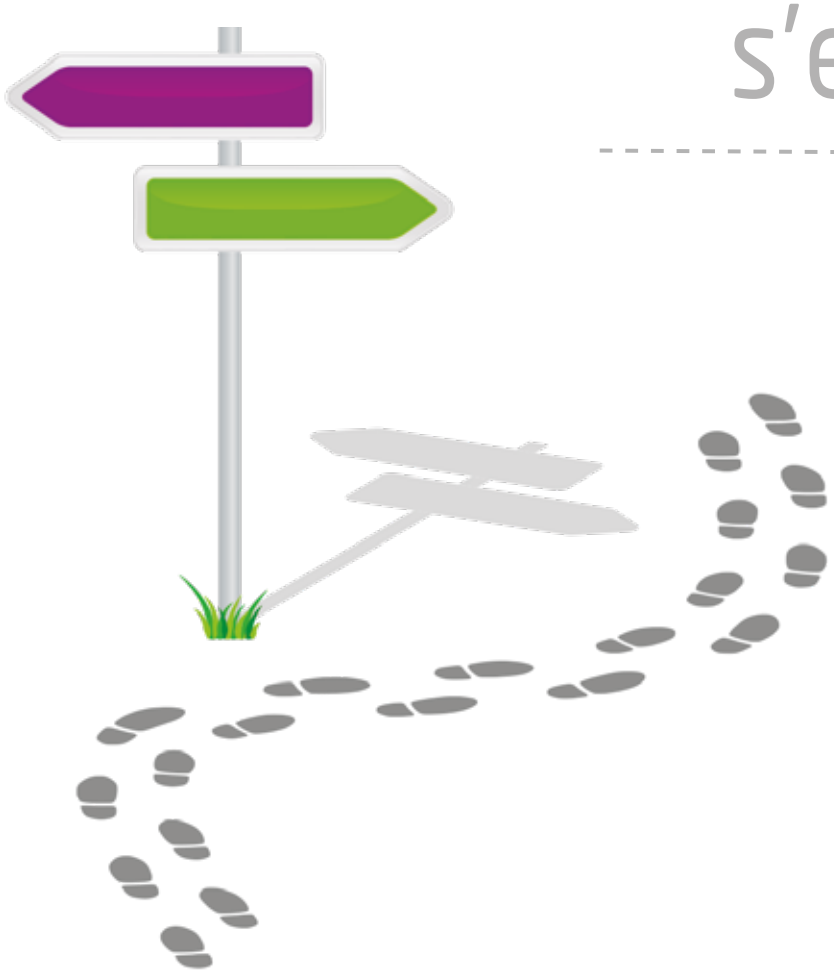
HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH

CHARTE
DE DÉONTOLOGIE

Tout le monde
s'engage !



Avril 2023



- Cette charte de déontologie est une émanation de notre Référentiel Management dont l'une des valeurs est l'Ethique.
- Elle définit nos règles de conduite, individuelles et collectives, qui doivent nous guider chaque jour dans l'exercice de nos fonctions.
- Elle s'inscrit dans une ambition d'amélioration continue et de sécurisation des conditions de travail des collaborateurs de Hauts-de-Seine Habitat.

Les principes généraux

INTÉGRITÉ

Les collaborateurs s'interdisent de tirer de leur position professionnelle tout avantage, pour eux ou leurs proches, autre que ceux autorisés par la législation en vigueur.

NEUTRALITÉ

Les collaborateurs exercent leur fonction dans un esprit de complète neutralité politique, culturelle, philosophique et confessionnelle. D'une manière générale, ils respectent les convictions de chacun, notamment des locataires, quelles que soient leur nationalité et leur appartenance ethnique, religieuse, philosophique ou politique.

CONFIDENTIALITÉ

Les collaborateurs s'engagent à respecter la confidentialité des informations en leur possession en général et particulièrement sur la vie privée des locataires ou sur celle des autres salariés.

DIGNITÉ

Les collaborateurs s'engagent à avoir une conduite digne et décente.

Sommaire

Confidentialité des informations et relations extérieures ..... p. 4

Interventions ou prestations du personnel au profit des locataires ou autres tiers ..... p. 5

Relations avec les tiers, fournisseurs et clients ..... p. 6

Passations, renouvellements et exécutions des marchés ..... p. 7

Attribution - Vente de logement et annexes ..... p. 8

Consommations et utilisation des moyens de Hauts-de-Seine Habitat et les recrutements ..... p. 9

Quelques définitions pour bien se comprendre ..... p. 10

Confidentialité des informations et relations extérieures

LES RISQUES

- Dégradation de l'image
- Risque CNIL
- Risque pénal :
  - Conflit d'intérêt
  - Favoritisme
  - Trafic d'influence
  - Pressions diverses



LES PRINCIPES

NEUTRALITÉ
J'exerce mes fonctions professionnelles indépendamment de mes opinions de toute nature.

IMPARTIALITÉ
Toute demande doit faire l'objet d'un traitement idoine et équitable.

PRÉSERVER LA CONFIDENTIALITÉ
Je traite les informations en ma possession dans un contexte strictement professionnel (secret professionnel et devoir de réserve).

RESPECT
Je mets en œuvre les valeurs portées par le Référentiel Management et la Charte sur l'utilisation de la messagerie.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avoir conscience de son propre rôle dans l'organisation du service.
- Informer sa hiérarchie des dérives.
- Connaître les principes CNIL.
- Respecter son contrat de travail et les chartes de l'Office.

LES EXEMPLES

- **Je ne prends les décisions qui m'incombent qu'en fonction des procédures validées.**
- **Je ne divulgue pas des informations sur la vie personnelle d'un collègue.**
- **Je ne partage pas d'informations internes sur les réseaux sociaux.**
- **Je n'interviens pas dans la communication officielle sans y avoir être autorisé.**

Interventions ou prestations du personnel au profit des locataires ou autres tiers

LES RISQUES

- Engagement de la responsabilité de Hauts-de-Seine Habitat
- Cumul de fonctions irrégulier



LE PRINCIPE

LOYAUTÉ

Le salarié exerce sa fonction au profit de son employeur, dans le respect des règlementation en vigueur.

L'entraide est acceptable si elle est spontanée et désintéressée mais la prestation de service pendant les heures de travail est proscrite (repassage, animaux, travaux, soutien administratif, etc).

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les moyens de Hauts-de-Seine Habitat ne peuvent être utilisés que pour l'exercice des fonctions des collaborateurs.
- La détention des clés des locataires ne peut être que ponctuelle et encadrée par un écrit.
- En cas de doute, ne pas hésiter à solliciter sa hiérarchie.

LES EXEMPLES

- **Il est interdit de fournir des prestations autres que celles découlant des fonctions occupées à l'Office, rémunérées ou non, (garde d'enfants, soutien scolaire, etc).**
- **Pendant mes heures de travail, je n'abandonne pas mon poste pour vaquer à des occupations personnelles**

Relations avec les tiers, fournisseurs et clients

LES RISQUES

- Corruption ou tentative de corruption
- Conflits d'intérêts

CADEAUX - GESTES DE CONVIVIALITÉ

Les cadeaux reçus ou offerts constituent des actes ordinaires de la vie des affaires participant à sa seule convivialité avec une relation d'intérêt économique.

LES PRINCIPES

Les gestes de convivialités répondent à des principes de **fond** (entretien du seul lien convivial), **d'opportunité** (temporalité au regard de la procédure des marchés), **de valeur objective limitée**, de **fréquence mesurée**, de **mise en œuvre** (localisation d'une éventuelle livraison), de **publicité** auprès des relations d'intérêts (procédure formelle de déclaration au référent déontologie de l'Office), **d'information** de la hiérarchie directe.



LES CONSIGNES DE PRÉVENTION

les gestes de convivialité ne correspondant pas aux principes énoncés ci-dessus seront restitués ou réexpédiés sans délai. Le référent déontologie et la hiérarchie du collaborateur concerné en seront informés.

Passations, renouvellements et exécutions des marchés

LES RISQUES

- Dégradation image, condamnations
- Mauvaise qualité des prestations
- Agréer des entreprises défaillantes
- Perdre son indépendance
- Prise illégale d'intérêt ou conflit d'intérêt
- Favoritisme, corruption, trafic d'influence
- Subir des pressions diverses
- Délit d'initié



LES PRINCIPES

TRANSPARENCE, ÉGALITÉ
Lorsque je consulte des entreprises, j'énonce clairement les règles de consultation et je ne juge qu'en fonction de celles-ci.

LIBRE ACCÈS
Permettre à tous les prestataires de répondre.

JUSTE ET RESPONSABLE
Etre factuel et impartial dans le jugement des situations.
Appliquer les pénalités prévues.
Ecrire et tracer les dysfonctionnements constatés (RAR).

INDÉPENDANT
La définition des besoins est le résultat de la professionnalisation des équipes.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Je respecte les règles.
- J'identifie les situations porteuses de risques
- J'écris et je trace les dysfonctionnements constatés (RAR).
- Je me forme.
- Je favorise l'échange d'expériences avec mes collègues et/ou confrères.

LES EXEMPLES

- **La détermination des besoins doit être définie par Hauts-de-Seine Habitat et non par le prestataire.**
- **Je n'interfère pas dans la publication et dans la communication officielle des marchés.**

Attributions - Ventes de logements et annexes

LES RISQUES

--> Dégradation de l'image auprès des institutionnels et des candidats, clients.

Risques de condamnation pour :

- Prise illégale d'intérêt ou conflit d'intérêt
- Favoritisme
- Corruption
- Trafic d'influence
- Pressions diverses
- Délit d'initié



LES PRINCIPES

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Je mets en œuvre avec neutralité et impartialité les principes prévus par le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et complétés par le règlement intérieur de la Commission d'Attribution des Logements (ou une procédure interne Commission de cessions, etc).

Si l'attribution ou la vente concerne un salarié ou un parent de salarié, la Direction générale doit en être informée au préalable.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Je prends connaissance des règles en la matière et je respecte les règles.
- J'essaie d'identifier les situations porteuses de risques.

LES EXEMPLES

- **Il est interdit de faire signer un bail HLM hors passage CAL.**
- **Il est interdit de louer gratuitement un emplacement de stationnement.**
- **Je ne privilégie pas une candidature en particulier.**
- **Je loue et je vends au tarif validé.**

Consommations - Utilisation des moyens - Recrutements

LES RISQUES

- Préjudice financier
- Image
- Abus de bien social
- Redressement Fiscal, URSSAF
- Favoritisme
- Conflit d'intérêt
- Emploi fictif



LES PRINCIPES

INTÉGRITÉ

Distinguer l'usage professionnel et privé dans nos consommations des biens de Hauts-de-Seine Habitat.

ÉGALITÉ

Les recrutements de membres de la famille de salariés (hors emploi saisonnier) sont possibles si et seulement si le candidat :

- Dispose des compétences requises
- Est recruté après un appel à candidature officiellement publié
- N'a pas de lien hiérarchique avec le membre de sa famille
- Est affecté dans un service ou une Direction de proximité différente.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'encadrement rappelle la nécessité de respecter la frontière entre la sphère professionnelle et privée (notamment des ressources).
- Informer le collaborateur sur les risques fiscaux ou pénaux.
- Je prends connaissance des règles en la matière et je respecte les règles.
- J'essaie d'identifier les situations porteuses de risques.
- Je ne tire pas profit d'un avantage en nature dont je bénéficie (voiture, logement).

LES EXEMPLES



- **J'affranchis mon courrier personnel sur mes propres deniers.**
- **Je n'interviens pas dans le processus de recrutement si le candidat est de ma famille.**

La mise en oeuvre et l'application de la charte

- CETTE CHARTE S'APPLIQUE À TOUS LES COLLABORATEURS DE HAUTS-DE-SEINE HABITAT. CES DERNIERS PEUVENT OBTENIR DES INFORMATIONS UTILES SUR LA DÉONTOLOGIE AUPRÈS DE LEUR HIÉRARCHIE, DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DU C.I.L.
- LA HIÉRARCHIE A UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE VIGILANCE, DE DISPONIBILITÉ, DE DIALOGUE ET D'ÉCOUTE DES DIFFICULTÉS ÉVENTUELLEMENT RENCONTRÉES PAR LES COLLABORATEURS.
- TOUT SALARIÉ OU AGENT QUI S'ESTIMERAIT VISÉ PAR DES PRESSIONS, OU IMPLIQUÉ DANS UNE SITUATION POUVANT LE METTRE EN DIFFICULTÉ OU LUI FAIRE PERDRE SON INDÉPENDANCE, DOIT AVERTIR SA HIÉRARCHIE SANS DÉLAI.

QUELQUES DÉFINITIONS.... POUR BIEN SE COMPRENDRE

Abus de bien social	Utiliser les biens de la société à son profit personnel
Abus de faiblesse	Profiter d'une position dominante
Clientélisme	Fait pour un homme ou un parti de s'appuyer sur des clientèles pour augmenter son pouvoir politique
Corrompre	Séduire quelqu'un par des présents ou des promesses, l'amener à agir contre sa conscience ou les devoirs de sa charge
Délit d'initié	infraction commise par ceux qui, à l'occasion de leurs fonctions, disposent d'informations privilégiées sur la marche d'une société
Désintéressé	N'être pas mû, inspiré par l'intérêt personnel, le désir d'argent, de profit
Ethique	Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un.
Factuel	Qui s'en tient aux faits, qui les présente sans les interpréter
Favoritisme	Tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales à quelqu'un
Impartialité	Qualité, caractère de quelqu'un qui n'a aucun parti pris ou de ce qui est juste, équitable
Pressions	Influence coercitive, contrainte morale
Agir par intérêt	Souci de ce qui est avantageux pour soi, et en particulier attachement exclusif à l'argent
Recel	Fait de détenir, de dissimuler, de transmettre ou de servir d'intermédiaire pour transmettre une chose que l'on sait volée.
Trafic d'influence	délit commis par quiconque sollicite ou agrée des offres, promesses, dons ou présents pour abuser de son influence afin de faire obtenir une décision de l'autorité publique
CNIL	Autorité française de contrôle en matière de protection des données personnelles

Le comité de déontologie

RÔLES

OBSERVATOIRES

- Des pratiques internes
- Veille juridique

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

- Avis consultatifs

CONTACT



deontologie@hdshabitat.fr

COMPOSITION DU GROUPE

Le Directeur général désignera les membres de ce comité

FRÉQUENCE DE RÉUNION

Semestrielle

Ce document vous est remis
par la Direction générale

HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH

45, RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER

92300 LEVALLOIS-PERRET

